

हातहतयार_खरखजाना_ऐन_२०१९

English title: Arms and Ammunition Act, 1962

हातहतयार खरखजाना ऐन, २०१९ । लालमोहर मति। २०१९ । १० । २२ । प्रकाशन मति। २०१९ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । २. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. हातहतयार खरखजाना (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ७ । ११ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति। ६. हातहतयार खरखजाना (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ९ । २२ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०१९ सालको ऐन नं. ५४ । हातहतयार खरखजाना सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालको सुरक्षा एवं शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नको नमित्त हतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “हातहतयार खरखजाना ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागु हुनेछ । तर नेपाल सरकारको आदेशबमोजमि वा कुनै सरकारी कर्मचारीको हैसियतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा नजिले दिएको आदेशबमोजमि हातहतयार खरखजाना बनाउन, मर्मत गर्न, एक रूपबाट अर्को रूपमा परिणत गर्न, बेच्न, बिक्रीको लागि दिनि, लिएर हिड्नि, आफू साथ वा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट वदिशमा नकिसी गर्न, वदिशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि पैठारी गर्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ल्याउन लैजानमा यो ऐनका कुनै कुरा लागु हुने छैन । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । “हातहतयार” भन्नाले तोप, मोर्टर, बख्तरबन्द गाडी, मेशनिगन, राइफल, बन्दुक, पस्तिन, रभिल्भर वा खरखजाना प्रयोग गरी वा नगरी चलाइने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य यन्त्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हातहतयार बनाउने मेशनि, उपकरण र हातहतयारको पाटपूरजा समेतलाई जनाउँछ । (ख) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । “मेशनिगन” भन्नाले ब्रेनगन, लुइसगन, स्टेगन, मेशनि, कारबाइन, टम्स मेशनि कारबाइन, जी.एम.जी, एल.एम.जी, सर्ट मेशनि गन वा त्यस्तै प्रकृतिका स्वचालित हातहतयार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मेशनिगन बनाउने मेशनि, उपकरण र मेशनिगनको पाटपूरजा समेतलाई जनाउँछ ।

(ग) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । “खरखजाना” भन्नाले हातहतयारमा राख्ने बारुद, केप, गोली, छर्रा, डिटोनेटर, कार्बुस, फ्युज वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पदार्थ समेतलाई जनाउँछ । (घ) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (च) “इजाजत” भन्नाले हातहतयार, खरखजानाका सम्बन्धमा यो ऐन बमोजमि प्राप्त भएको इजाजतपत्र र “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमिको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको सम्झनु पर्छ । ३. इजाजतपत्र लनु पर्ने : देहायका कुनै कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लनु पर्नेछ :- । (क) हातहतयार वा खरखजाना बनाउन वा मर्मत गर्न, । (ख) हातहतयार वा खरखजानाको नकिसी वा पैठारी गर्न, । (ग) हातहतयार वा खरखजाना राख्न वा लिएर हिड्नि । ३क. स्वीकृतिलिनु पर्ने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (१) कसैले पनआफूसँग भएको नजिी उपयोगको हातहतयार वा खरखजाना प्रचलित कानून बमोजमि नषिध गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु पर्दा खरदि गर्ने वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४. ल्याउन वा लैजान मनाही : (१) कसैले तोप वा मेशनि गन वदिशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि ल्याउन, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट वदिशमा लैजान वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ल्याउन लैजान समेत हुँदैन । (२) इजाजतपत्र नलिई वा इजाजतपत्रमा तोकिएको बन्देजमा नरही कुनै व्यक्तिले हातहतयार वा खरखजाना

वदिशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्तिर ल्याउन, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट वदिशमा लैजान वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को एक जलिलाबाट अर्को जलिलामा ल्याउन लैजान समेत हुँदैन । ५. इजाजतपत्र बेगर हातहतथियार लएर हडिन मनाही : (१) कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र नलई वा इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बन्देजमा नरही हातहतथियार लएर हडिन हुँदैन । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति ।

उपदफा (१) वपिरीतको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने वविरण सहति मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निविदन दनि पर्नेछ । (३) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । उपदफा (२) बमोजमिको निविदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूरजी जारी गर्ने अनुमतदिनि सक्नेछ । (४) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । उपदफा (३) बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रमुख जलिला अधिकारी वा नजिले खटाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गरिफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभन्तिर मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (५) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र बेगर वा यस ऐनका वरिद्ध हातहतथियार लएर हडिने कुनै व्यक्तितत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई भाग्ने उम्कने वा नजिले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूरजी जारी गरी जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी नजिले साथमा लएको हातहतथियार कब्जा समेत गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित उपस्थति गराउनु पर्नेछ । ५क. नरिवाचन अवधमि हातहतथियार लएर हडिन मनाही : केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । नरिवाचन आयोगले प्रचलति कानून बमोजमि गराउने नरिवाचनमा उम्मेदवारको लागि दिरखास्त दनि मतिदिखि नरिवाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनसम्मको अवधभिर सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू कसैले नरिवाचन क्षेत्रमा इजाजतपत्र प्राप्त हातहतथियार पनिलई हडिन हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) को बखलिाप हातहतथियार लई हडिमा लाइसेन्स नभएको हातहतथियार लएर हडिको सरह मानी नजिलाई दफा ५ बमोजमि कारबाही हुनेछ । ६. शंका लागेमा हातहतथियार, खरखजाना, ल्याउने लैजाने व्यक्तिको खानतलासी लई पक्राउ गर्ने: (१) इजाजतपत्र बेगर वा इजाजतपत्र भए तापनि कुनै गैरकानूनी काम गर्ने हेतुले कुनै व्यक्तिले हातहतथियार वा खरखजाना केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति ।

नकिसी वा पैठारी गरेको वा एक जलिलाबाट अर्को जलिलामा ओसार पसार गरेको शंका लागेमा सहायक नरीक्षक दर्जा वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिको जीउ र त्यस्तो वस्तु भएको शंका लागेको गाडी, पोका, भारी, बोक्ने जवानहरू र ओसार पसार गर्दाको बाकसहरूलाई रोकी खानतलासी गर्न र त्यस्तो वस्तु फेला परेमा नजिलाई वनि वारेन्ट गरिफ्तार गर्न र त्यस्तो हातहतथियार वा खरखजाना कब्जा समेत गर्न सक्नेछ । (२) यस दफा अन्तर्गत गरिफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बरामद भएको हातहतथियार वा खरखजानालाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भन्तिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । तुरुन्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७. खानतलासी गर्ने अड्डा वा चौकी : नेपाल सरकारले आवश्यक देखिएमा नेपाल सरहद र वदिशी सरहदको सीमानाका बीच हातहतथियार वा खरखजानाको तलासी लनि चौकीहरू खडा गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले त्यस ठाउँमा आवत जावत गर्ने गाडी र भारी । बोक्ने मानसि वा जीवजन्तुहरूलाई रोकी वसार पसार गर्दा प्रयोग गरिएका बाकसहरू र पोकाहरूको तलासी लनि सक्नेछ । ८. कुनै नश्चिति ठाउँमा हातहतथियार, खरखजाना राख्न मनाही : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकिएको ठाउँमा तोकिएको कुनै कसिमिको हातहतथियार वा खरखजाना कुनै व्यक्तिले पनिराख्न नपाउने गर्न सक्नेछ । ९. प्रहरी थानामा हातहतथियार खरखजाना बुझाउने : (१) हातहतथियार र खरखजाना राख्ने कुनै पनियक्तिको इजाजतपत्रको अवधिसमाप्त भएमा वा इजाजतपत्र बदर गरिएमा वा दफा ८ अन्तर्गत सूचना प्रकाशति भएबाट वा अरू कुनै तरिकाबाट त्यस्तो हातहतथियार वा खरखजाना राख्न गैरकानूनी हुन आएमा त्यस्तो हातहतथियार वा खरखजाना स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त बुझाई दनि पर्छ र प्रहरी कार्यालयले पनिराख्ने बुझी लई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाई गर्नुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हातहतथियार वा खरखजाना बुझाई दएि पछिसि बुझाउने व्यक्तिले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको अवधिसमाप्त हुनु भन्दा अगावै पनिराख्ने देहायको हक प्राप्त गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यसरी बुझाएको हातहतथियार वा खरखजाना आफूसाथ राख्न कानूनी हुन आएमा सो हातहतथियार वा खरखजाना फर्ति लनि पाउने, । (ख) त्यसरी बुझाएको हातहतथियार वा खरखजाना कानूनी तवरबाट राख्न पाउने व्यक्तिलाई बकिरी गर्न, गराउन वा त्यस्तो बकिरीबाट आएको मुनाफा आफूले लनि पाउने । तर केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको । जफत गरिएको कुनै हातहतथियार वा खरखजाना यस उपदफाको कुनै कुराले फर्ति लनि वा बकिरी गर्न अधिकार दिएको माननि छैन । (३) तोकिएको अवधभन्तिर उपदफा (२) बमोजमि फर्ति नभई जम्मा

भएको हातहतियार वा खरखजाना नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।

(४) माथि उल्लेख गरिएका दफाहरूको सर्वसामान्यतया कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरी नेपाल सरकारले देहायको वषियमा नयिम बनाउन सक्नेछ :- । (क) इजाजतपत्रवालाले कस्तो अवस्था र परिस्थितिमा हातहतियार वा खरखजाना बुझाउनु पर्ने, र । (ख) कति अवधि समाप्त भएपछि उपदफा (३) अन्तर्गत हातहतियार वा खरखजाना जफत हुने । १०. इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने वा रनियू गर्ने तरिका : (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लनिको नमित्तितो किएको दस्तुर र तोकिएको ढाँचाको दरखास्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेउ दनुपर्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत कसैको दरखास्त दाखलि भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिए बमोजमिको आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा लेखिए बमोजमि काम गर्न पाउने गरी इजाजतपत्र दनि मनासबि सम्झिएमा तोकिए बमोजमिको शर्त बन्देज राखी दरखास्तवालालाई तोकिएको ढाँचाको इजाजतपत्र दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको प्रत्येक इजाजतपत्रको अवधि र त्यसलाई रनियू गर्ने तरिका, स्थान र त्यसरी रनियू गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजमिको हुनेछ । ११. इजाजतपत्र रद्दी वा स्थगति गर्ने अधिकार : (१) सार्वजनिक शान्तिसुरक्षाको लागि आवश्यक देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारण सहितको पर्चा खडा गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको सबै ठाउँमा वा त्यसको कुनै भागमा वा सबै वा केही इजाजतपत्र रद्दी वा स्थगति गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै इजाजतपत्रवाला दोषी ठहरिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजिको इजाजतपत्र रद्दी वा स्थगति गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर वा त्यसको कुनै भागमा रहेको सबै वा केही इजाजतपत्र रद्दी वा स्थगति गर्न सक्नेछ । १२. खानतलासी लनि, कब्जा गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार : कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र बसोबास भएका कुनै व्यक्तिसँग बनि इजाजतपत्र वा गैरकानूनी प्रयोजनको नमित्तित कुनै हातहतियार वा खरखजाना राखिएको छ भन्ने भरपर्दो शंका लागेमा, वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सो हातहतियार वा खरखजाना राख्न दनु सार्वजनिक शान्तिको नमित्तित उचित हुनेछैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वशिवास लागेमा कारण सहितको पर्चा खडा गरी सो पर्चाको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिको घर जग्गामा वा अरू शंका लागेको ठाउँमा खानतलासी गर्न गराउन र इजाजतपत्र भएको वा नभएको जुनसुकै हातहतियार वा खरखजाना उपर कब्जा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसिमिको खानतलासी गर्दा गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अरू कुनै अड्डाखानाको कर्मचारीलाई साक्षी राखी मात्र गर्नु गराउनु पर्छ ।

१३. रोक्का गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : कसैले हातहतियार वा खरखजाना राख्न इजाजतपत्र पाएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सुरक्षाको लागि आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा सो व्यक्तिको साथमा रहेको हातहतियार वा खरखजाना कब्जा गरी रोक्का राख्न आदेश दनि सक्नेछ । १४. लागू गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिको सम्बन्धमा वा कुनै खास इलाकामा वा कुनै खास कसिमिको हातहतियार वा खरखजानाको सम्बन्धमा यो ऐनको सबै वा केही कुराहरू लागू नहुने वा सोही सूचनामा तोकिएबमोजमि संशोधति भई लागू हुने गर्न सक्नेछ । १५. हातहतियार, खरखजानाको लगत लनि अधिकार : नेपाल सरकारले समय समयमा सूचना प्रकाशति गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भरमा सोही सूचनामा तोकिएको कुनै ठाउँमा कुनै हातहतियार वा खरखजाना राख्ने व्यक्तिले त्यसको लगत तोकिएको अधिकारीलाई दनि नर्दिशन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सूचना प्रकाशति भएपछि सम्बन्धति हातहतियार वा खरखजाना राख्ने सबै व्यक्तिको तोकिएको अधिकारीले मागे बमोजमिको लगत दाखलि गर्नुपर्छ र नजिले त्यस्तो हातहतियार वा खरखजाना नै हेर्न चाहेमा सो समेत देखाउनु पर्छ । १६. हातहतियार, खरखजाना पदार्थ जफत गर्ने अधिकार : कुनै व्यक्तिले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कसूर गरेको सावति भएमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले नजिसँग भएको कसूरसँग सम्बन्धति सबै वा कुनै हातहतियार वा त्यसको खरखजाना वा त्यसको सम्बन्धमा प्रयोग भएको सवारी, जन्तु, बाकस वा थैली जफत गरी नेपाल सरकार लाग्ने गर्न सक्नेछ । १७. सेना सम्बन्धी हातहतियारको प्रतविदन पेश नगरेमा जफत हुने : कसैले सरकारी वोरको (सेना सम्बन्धी) राइफल, पस्तौल, रभिलभर र त्यस्तै अरू हातहतियार इजाजतपत्र लई झकिएको भए त्यसको प्रमाण र कम्पनीको बलि समेत तोकिएको अवधि भित्र तोकिएको अधिकारी छेउ पेश गर्नु पर्छ । मुनासबि कारण बाहेक तोकिएको अवधि भित्र सो हातहतियार पेश नगरेमा नेपाल सरकारले बनि मुआब्जा त्यस्तो हातहतियार जफत गर्न सक्नेछ । १८. कसूरको सम्बन्धमा सूचना दनुपर्ने: यो ऐनले सजाय हुने कसूर गरेको काम कुरा थाहा पाउने प्रत्येक व्यक्तिले मनासबि माफकिको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा वा प्रहरी कार्यालयमा उक्त कुराको सूचना दनुपर्छ । १९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । २०. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । २१. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । २२. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । २३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

२४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) दफा २० को उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २४क. थुनामा राखी कारबाही गर्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनभिस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाका अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्नेछ । २५. जाहेरवालालाई पुरस्कार दिने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कसूरको सूचना दिने व्यक्तिलाई सो मुद्दामा कसूरदारबाट उपर भएको जरिवानाको सरकारी कर्मचारी भए चौथाई र अरू भए आधा पुरस्कार दिइनेछ । २६. नेपाल सरकारको नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियमहरूमा खास गरेर देहायका सबै वा केही कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :- । (क) इजाजतपत्र दिने हातहतियारको कसिमि र संख्या तोक्ने, । (ख) हातहतियार वा खरखजानाको सम्बन्धमा दिइने इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र दिँदाको शर्त बन्दैजहूँ तोक्ने, । (ग) त्यस्तो इजाजतपत्र लागू हुने अवधि तोक्ने, । (घ) इजाजतपत्रको दस्तुर निर्धारण गर्ने, । (ङ) प्रत्येक इजाजतपत्रवालाले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा इजाजतपत्र बमोजमि काम कुरा गरेको हिसाब कतिब वा लगत राख्ने, र सरकारी कर्मचारीले जाँच चाहेमा त्यस्तो हिसाब कतिब वा लगत देखाउनु पर्ने निर्देशन दिने, । (च) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हातहतियार वा खरखजाना तयार हुने वा बकिरी हुने ठाउँमा प्रवेश गर्ने र जाँच नरीक्षण गर्ने वा हिसाब जाँचने कुनै सरकारी कर्मचारीलाई अख्तियार दिने, । (छ) इजाजतपत्र बमोजमिको वस्तु तयार गर्ने वा बकिरी गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो साथमा रहेको वा नयिन्त्रणमा रहेको हातहतियार वा खरखजाना नेपाल सरकारबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिलाई देखाउन निर्देशन दिने, । (ज) हातहतियार वा खरखजाना आफ्नो साथमा राख्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट जाँचको लागि अख्तियार पाएको व्यक्तिलाई लगत हिसाब दिने, । (झ) इजाजतपत्र रन्यू गर्ने व्यवस्था गर्ने, । (ञ) हातहतियार वा खरखजानाको पसल र कारखाना नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने, । (ट) वदेशतर्फको इजाजतपत्र दिने, । (ठ) कस्ता बन्दुक, राइफल, पस्तिौल र रभिल्भर सरकारी बोरमा गणना गर्ने सो कुरा तोक्ने । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । २७. ।